

1501086-61.2021.8.26.0594

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Posse de Drogas para Consumo Pessoal

Magistrado: Daniele Mendes de Melo

Comarca: Bauru

Foro: Foro de Bauru

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 24/03/2022

... legal ou regulamentar, para fins de tráfico, conforme laudo definitivo de folhas 115/119. Segundo apurado, as agentes delitivas, objetivando o comércio ilícito de drogas, traziam consigo porções de crack e maconha, conforme acima relatadas.

Nas mesmas condições de tempo e local, o mesmo agente delitivo, portava, possuía, transportava arma de fogo com numeração de identificação ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Bauru

Foro de Bauru

2ª Vara Criminal

Rua Afonso Pena, 5-40, Bauru-SP - cep 17060-250

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

1501086-61.2021.8.26.0594 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501086-61.2021.8.26.0594

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Posse de Drogas para Consumo Pessoal

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência -

2272352/2021 - DEL.SEC.BAURU PLANTÃO, 20670228 - DEL.SEC.BAURU PLANTÃO, 6838/21/050

- DEL.SEC.BAURU PLANTÃO, 2272352 - CENTRAL POL.JUDICIÁRIA-BAURU, 6838/21/050 -

CENTRAL POL.JUDICIÁRIA-BAURU

Autor:

Justiça Pública

Réu:

JOÃO VITOR SILVA DOS SANTOS DURAN

Réu Preso

Prioridade Idoso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Daniele Mendes de Melo

Vistos.

JOÃO VITOR SILVA DOS SANTOS DURAN, foi denunciado como incurso nas sanções do art. 33, "caput", da Lei 11.343/06, art. 16, inciso IV, da Lei 10.826/03, art. 302, §1º inciso III, art. 303, c/c 302, §1º inciso III, e art. 311, ambos da Lei 9.0503/97, porque segundo a denúncia (fls. 146/150), "no dia 05/10/2021, por volta das 09:30 horas, na RUA ALTO JURUÁ esquina com a RUA ANICETO ABELHA - BELA VISTA, nesta cidade e comarca, o agente supra apontado trazia consigo droga, consistente em 30.27 gramas de maconha, em 02 porções, sem autorização ou em desacordo com

determinação legal ou regulamentar, para fins de tráfico, conforme laudo definitivo de folhas 115/119. Segundo apurado, as agentes delitivas, objetivando o comércio ilícito de drogas, traziam consigo porções de crack e maconha, conforme acima relatadas.

Nas mesmas condições de tempo e local, o mesmo agente delitivo, portava, possuía, transportava arma de fogo com numeração de identificação raspado, suprimido ou adulterado.

Nas mesmas condições de tempo e local, o mesmo agente delitivo, na condução de veículo automotor, o automóvel I/PEUGEOT 307HB PRE PK A, com placas EPH7280, da cidade de IGARACU DO TIETE/SP, por ato de imprudência, abaixo descrito, praticou em CACILDA MENDONÇA, os ferimentos descritos no exame de corpo de delito a ser anexado.

Nas mesmas condições de tempo e local, o mesmo agente delitivo trafegou em velocidade incompatível com a segurança nas proximidades de escolas, hospitais, estações de embarque e desembarque de passageiros, logradouros estreitos, ou onde haja grande movimentação ou concentração de pessoas, gerando perigo de dano.

Nesta data, o denunciado se encontrava no local do fato, quando foi visualizado pela Polícia Militar.

Ao perceber que havia sido avistado por Policiais Militares na condução do veículo I/Peugeot 307HB de placas EPH7280 empreendeu fuga de forma imprudente ocasionando um primeiro impacto com a viatura que permaneceu imobilizada em via pública e imprimindo maior velocidade ao veículo pelas ruas dos bairros acabou por colidir com dois outros veículos que transitavam ordeiramente pela via pública e com a violência do embate permaneceram imobilizados e sem condição de transitarem e prendendo nas ferragens as vítimas CACILDA MENDONÇA e CELSA APARECIDA ALVES.

JOÃO VITOR SILVA DOS SANTOS DURAN não se importando com os danos provocados e com as vítimas que lesionou continuou em fuga com sua acompanhante e correu pelas ruas do bairro até ser alcançado e contido pela Polícia Militar tendo sido encontrado em seu poder uma arma de fogo tipo pistola municiada e com a numeração suprimida, sem qualquer documentação ou autorização legal, que ele trazia em sua cintura a qual foi arrecadada, apreendida e encaminhada para exame pericial.

Dentro do veículo utilizado pelo indiciado JOÃO VITOR SILVA DOS SANTOS DURAN ainda foi encontrada droga, consistente em 30 gramas de maconha em duas porções que trazia consigo para comercializar.

Apurou-se que o denunciado conduzindo o veículo automotor, agindo por imprudência, consistente em trafegar em velocidade incompatível com o local (excesso de velocidade), terminou por atingir o veículo que trazia a vítima CELSA APARECIDA ALVES, levando a óbito e causando também lesões corporais na vítima CACILDA MENDONÇA".

Auto de prisão em flagrante e inquérito policial às fls. 01/105.

O réu foi notificado às fls. 222 e apresentou defesa preliminar às fls. 183/193.

A denúncia foi recebida por decisão de fls. 242/243 e o réu foi citado às fls. 292.

Na audiência de instrução, debates e julgamento (fls. 317), as testemunhas de acusação e de defesa foram inquiridas, findando-se com o interrogatório do réu.

Nos memoriais apresentados às fls. 335/344, o representante do Ministério Público requereu a condenação do réu nos termos do artigo 33, "caput", da Lei 11.343/06,

art. 16, inciso IV, da Lei 10.826/03, art. 302, §1º. inciso III, art. 303, c/c 302, §1º. inciso III, e art. 311, ambos da Lei 9.0503/97. Na aplicação da pena, requereu que sejam levados em conta seus antecedentes criminais e a atenuante de confissão. No entanto, que prevaleça a agravante por ser preponderante. Requereu, ainda, que não seja aplicada a causa de redução de pena do §4º, do art. 33, da Lei 11.343/06 em decorrência da reincidência do réu.

A defesa do réu, nos memoriais de fls. 350/371, requereu a absolvição do acusado em relação ao delito previsto no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06. Caso não seja esse o entendimento, pugnou pela desclassificação do crime de tráfico de drogas para o delito previsto no artigo 28 da Lei de Tóxicos. Requereu, ainda, o reconhecimento da atenuante de confissão, prevista no artigo 65, inciso III, alínea "d", do Código Penal, assim como a compensação juntamente com a agravante de reincidência.

É o relatório.

D E C I D O.

Encerrada a instrução, o pedido condenatório comporta total procedência. O conjunto probatório amealhado aos autos é suficiente para alicerçar a condenação do réu, conforme discorrer-se-á adiante.

A materialidade delitiva vem estampada pelo auto de prisão em flagrante de fls. 01, boletins de ocorrência de fls. 09/12 e 76, autos de exibição e apreensão de fls. 13/20, auto de constatação de fls. 110/114, laudo pericial de fls. 115/119, laudo pericial da arma de fls. 173/180, laudo pericial do local de fls. 195/218, bem como prova oral produzida em Juízo.

A autoria é, igualmente, inconteste.

Em seu interrogatório, o réu JOÃO VICTOR informou que possui 22 anos e trabalha como entregador. Relatou que saiu pela manhã de sua casa para buscar uma amiga e, juntos, consumirem maconha. Explicou para a companheira que ele não possuía a droga e que precisavam ir até uma praça para comprar. Em seguida, cruzaram com uma viatura da polícia. Recebeu a ordem de parada, mas não a respeitou e empregou fuga. Perdeu a direção do veículo e colidiu em outro carro. Apavorou-se e saiu correndo a pé dos policiais. Os militares logo o alcançaram e realizaram sua prisão. Disse que deixou bem claro para sua amiga que não estavam na posse de droga e acredita que a maconha localizada no veículo pertencia a ela. Empreendeu a fuga porque estava armado, mas não sabia a respeito de drogas no carro. Não se recorda se a passageira estava com uma bolsa ou algum outro pertence. Recentemente havia recebido ameaças e, por conta disso, adquiriu a arma para defesa pessoa. A colisão com os outros dois veículos se deram durante a fuga. Não reparou se a rua que adentrou era contramão e estava em velocidade um pouco acima do limite.

A vítima CACILDA MENDONÇA relatou que estava parada no sinal, quando veio um veículo na contramão e colidiu contra o seu carro. O motorista estava fugindo da polícia. Não viu o que aconteceu exatamente porque desmaiou após a colisão. Informou que estava em companhia de sua irmã que veio a falecer em decorrência do acidente.

Em depoimento, o policial militar RICARDO PEREIRA relatou que estavam em patrulhamento, quando uma viatura da 3ª Companhia pediu apoio. Informaram que um veículo preto arremessou contra uma viatura da polícia militar, inutilizando-a. Logo se depararam com um veículo em alta velocidade que batia com as características descrita. Seguiram o carro e deram a ordem de parada. Contudo, o réu ignorou, continuou a fuga e, em seguida, colidiu com outros dois veículos. O acusado empregou fuga a pé e os policiais o seguiram no encalço. Correu por

aproximadamente duas quadras e adentrou em uma residência pulando o muro. Estava com a mão constantemente na cintura. Relatou que pulou o muro e pediu para o réu levantar as mãos. O acusado ameaçou colocar a mão na cintura novamente, mas desistiu e colocou as mãos na cabeça. Durante a abordagem, localizaram uma arma em sua posse. Acionaram o resgate para as vítimas do acidente e ajudaram na prestação do socorro. Posteriormente, realizaram uma revista no veículo e localizaram 02 porções do que parecia ser maconha embaladas em plástico. O réu disse que a droga era para consumo próprio. Não o conhecia dos meios policiais, mas, ao realizaram a consulta no sistema, verificaram que o acusado possuía passagem por tráfico. O réu alegou que a fuga era em decorrência da arma que tinha em posse e estava com medo de voltar para a cadeia. Havia uma mulher no veículo com o acusado, mas no momento da fuga a pé, os dois seguiram por caminhos diferentes e os policiais não conseguiram localizá-la ou identificá-la.

Em depoimento, o policial militar VÍTOR MORONI DE SANTIAGO relatou que havia sido radiado a informação de que um veículo havia fugido de uma viatura da 3ª Companhia. Estavam de patrulhamento e avistaram o réu, que passou no contrafluxo e colidiu contra dois veículos que estavam no cruzamento. O acusado iniciou a fuga a pé. Havia uma mulher junto no carro que não foi localizada. Em revista pelo veículo, foram localizados aproximadamente 30 (trinta) gramas de maconha em uma porção envolta em plástico. A arma localizada com o acusado estava em sua cintura e o mesmo informou os policiais de que era para sua segurança particular.

No que concerne ao depoimento dos policiais, nenhum fato concreto foi atribuído às testemunhas para desmerecer a qualidade da prova. Há que ser prestigiado, portanto, os depoimentos dos policiais que foram ouvidos sob compromisso e sob o crivo do contraditório. Necessário ressaltar que a função da polícia é prevenir e reprimir o crime e não perseguir inocentes, mormente, quando não há qualquer relação anterior entre eles. Não houve demonstração de animosidade precedente ou motivo para leviana incriminação por parte dos policiais. Por tal razão, não merecem ver desprestigiadas as palavras dos agentes públicos somente pelo fato de pertencerem aos quadros da polícia.

Nesse sentido:

"PROVA - Meios - Depoimento de policiais - Validade - Declarações harmônicas e corroboradas com os demais elementos probatórios - Credibilidade - Recursos do réu parcialmente provido e do Ministério Público provido" (São Miguel Arcanjo - 15ª Câmara de Direito Criminal - Relator Sebastião Flávio da Silva Filho - 25/08/2009 - Voto nº: 1166).

A testemunha ONOFRE GOMES DA SILVA FILHO relatou que estava em seu veículo próximo ao das vítimas, ambos seguindo para mesma direção. O carro do acusado adentrou a rua na contramão e bateu, primeiramente, no carro das vítimas e após, no seu. Viu um rapaz saindo correndo do veículo. Posteriormente, ficou sabendo que uma das vítimas faleceu e a outra quebrou as duas pernas.

A confissão do réu encontrou arrimo no conjunto das provas. Diante da consistência das provas colhidas nos autos, não restam dúvidas quanto à materialidade do crime e tampouco quanto à autoria.

Os laudos periciais da droga, da arma e do local, o auto de exibição e apreensão, aliada às provas produzidas durante a instrução processual, formam um conjunto probatório coeso que não cede às alegações, desacompanhadas de provas do réu.

Contrariamente ao alegado pela defesa, as circunstâncias da apreensão denotam que a droga apreendida seria distribuída a terceiros diante da forma como estavam acondicionadas. Os policiais militares afirmaram que, ao perceber que havia sido avistado, o réu, na condução do veículo I/Peugeot 307HB de placas EPH7280,

empreendeu fuga de forma imprudente, ocasionando um primeiro impacto com uma viatura que permaneceu imobilizada em via pública. Imprimindo maior velocidade ao veículo pelas ruas dos bairros, acabou por colidir com dois outros veículos que transitavam pela via. Com a violência da batida, as vítimas CACILDA MENDONÇA e CELSA APARECIDA ALVES ficaram presas nas ferragens.

O acusado, não se importando com os danos provocados e com as vítimas que lesionou, continuou em fuga com sua acompanhante. Correu pelas ruas do bairro até ser alcançado e contido pela Polícia Militar. Foi encontrado em seu poder uma arma de fogo tipo pistola municiada e com a numeração suprimida, sem qualquer documentação ou autorização legal, que ele trazia em sua cintura. Em revista pelo veículo, foram localizados cerca de 30 gramas de maconha em duas porções.

Em sua autodefesa, o réu informou que iria consumir a droga juntamente de uma amiga, contudo, negou a sua posse, alegando que não sabia que estavam no veículo e que acreditava ser de sua companheira. No entanto, confessou sua responsabilidade pelo acidente e a posse da arma de fogo apreendida.

Portanto, as circunstâncias evidenciam a prática do delito de tráfico de entorpecentes na modalidade "trazer consigo", verbo nuclear trazido pelo tipo penal do art. 33, caput, da Lei 11.343/06, praticado pelas rés, não sendo o caso de desclassificação para o delito previsto no artigo 28 da Lei de Drogas.

A legislação antidrogas estabelece que para a caracterização do crime de tráfico, mister a análise da natureza da droga, sua quantidade, avaliação do local, condições gerais, circunstâncias envolvendo a ação e a prisão, bem como a conduta e os antecedentes do agente de drogas.

Ademais, insta salientar que não se exige prova de que alguma pessoa tenha efetivamente adquirido entorpecente do acusado, eis que, para a caracterização do tráfico, não é necessário que o indivíduo esteja praticando algum ato de mercancia, bastando que exista apenas uma das condutas previstas pelo art. 33 da Lei 11.343/06, por se tratar de crime de ação múltipla. Ou seja, basta a prática da conduta do núcleo do tipo, ou seja, ter em depósito para consumo de terceiros, o que no caso dos autos não se discute em razão da quantidade de drogas e instrumentos apreendidos. Destarte, a responsabilidade do réu restou demasiadamente evidenciada.

Quanto ao delito previsto no artigo 16, § único, IV, da Lei 10826/03, ressalte-se que não é o caso de desclassificação da imputação tendo em vista que, conforme as provas produzidas nos autos, a arma encontrada com o réu estava com a numeração suprimida, o que impede a subsunção dos fatos discutidos à norma do art. 12 da Lei 10.826/03.

Assim, restou caracterizada a infração tendo em vista a apreensão das armas e cartuchos em posse do réu, tendo o laudo pericial de fls. 173/180 constatado que "Trata-se de uma arma de fogo semiautomática, do tipo pistola, aparentemente usada, em mau estado de conservação, marca Tisas, modelo Fatih 13, fabricada na Turquia, com acabamento oxidado, cano medindo 101 mm (cento e um milímetros) de comprimento, contendo 06 raias com orientação dextrogira, de cão aparente, de pino percussor isolado, percussão central, de carga por carregador, com ejeção automática e cabo guarnecido por placas em plástico preto fixadas por meio de parafuso(s)". Quanto aos delitos previstos nos artigos 302, § 1º, III, art. 303, c/c art. 311, todos da Lei 9.503/95, a causa de aumento de pena prevista no artigo 302, §1º, inciso III, do CTB, restou comprovada haja vista que o réu não prestou socorro às vítimas, conforme relatado através do laudo pericial de fls. 95/2018, bem como pela prova oral produzida em Juízo.

Outrossim, o crime previsto no artigo 303, "caput" do CTB, restou caracterizado a

partir do boletim de ocorrência de fls. 96 e o documento hospitalar de fls. 98, que concluíram que a vítima CELSA veio a óbito, e o documento de fls. 172, que evidenciou que a vítima CACILDA sofreu lesões corporais de natureza grave, bem como pela prova oral produzida em Juízo.

No mais, pelas provas produzidas durante a instrução processual, restou evidente que o réu empreendeu fuga em alta velocidade, passando por ruas, que inclusive indicavam de que havia aglomeração de pessoas/escolas/hospitais, tendo ele gerado perigo de dano, tanto que, posteriormente, entrou em via de sentido proibido e veio a colidir com outros veículos, infringindo, assim também, o disposto no artigo 311 do CTB.

Diante desse contexto, não bastasse a prova oral produzida, já suficiente à condenação, a quantidade do produto, a forma em que foi encontrada, a confissão do réu, e o contexto em que aconteceu a apreensão do entorpecente, extirpam qualquer dúvida acerca da culpabilidade do acusado.

Assim, não é o caso de se falar em absolvição do denunciado da acusação que lhe é imputado em razão da fragilidade probatória.

Dessa forma, comprovadas a materialidade e autoria delitiva, bem como que agiu o réu com consciência e vontade de praticar as infrações, procede o pedido condenatório.

Passa-se à dosimetria.

Em relação delito de tráfico de drogas.

Considerando o disposto no artigo 59 do Código Penal e no artigo 42 da Lei n. 11.343/06, fixa-se a pena-base no mínimo legal de 05 (cinco) anos de reclusão e ao pagamento de 500 (quinhentos) dias multa.

Na segunda fase, presente a agravante de reincidência específica (fls. 53 - processo n. 1500059-14.2019.8.26.0594 - condenação pelo art. 33, caput, da Lei 11.343/06, transitada em julgado na data de 02/03/2020), que fica compensada com a atenuante da confissão espontânea. Ainda que parcial, deu amparo ao decreto condenatório, sendo, pois, válida como atenuante.

Na terceira fase, ausentes causas de aumento de pena. Anote-se que a agravante da reincidência impede a aplicação da causa de diminuição prevista no artigo 33, § 4º, da Lei 11.343/06.

Segundo Guilherme de Souza Nucci, em sua obra "Leis Penais e Processuais Penais Comentadas - vol.1 -Ed. Forense - 8ª ed. - 2014 - página 348" - a causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, § 4º, da Lei 11343/06 "cuida-se de norma inédita, visando a redução da punição do traficante de primeira viagem, o que merece aplauso. Portanto, aquele que cometer o delito previsto no artigo 33, caput, ou §1º, se primário (indivíduo que não é reincidente, vale dizer, não cometeu outro delito, após ter sido definitivamente condenado anteriormente por crime anterior, no prazo de cinco anos, conforme artigo 63 e 64 do Código Penal) e tiver bons antecedentes (sujeito que não ostenta condenações definitivas anteriores), não se dedicando às atividades criminosas, nem integrando organização criminosa, pode valer-se de pena mais branda.".

Vê-se, portanto, que os quatro requisitos são cumulativos, e devem estar presentes para a concessão da benesse. Desta forma, sendo o réu reincidente, impossível a concessão do redutor do artigo 33, § 4º, da Lei 11.343/06 no caso em tela.

Quanto ao delito previsto no artigo 16, parágrafo primeiro, IV, da Lei 10826/03.

Considerando as circunstâncias judiciais do artigo 59 do CP, fixa-se a pena base do réu no patamar mínimo de 03 (três) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Na segunda fase, presente a agravante de reincidência (condenação transitada em julgado em 02/03/2020 - fls. 53), que fica compensada com a atenuante da confissão espontânea.

Na terceira fase, ausentes causas de aumento ou diminuição de pena.

Quanto aos delitos previstos no artigo 302, § 1º, III da Lei 9.503/95.

Considerando as circunstâncias judiciais do artigo 59 do CP, fixa-se a pena-base do réu em 02 (dois) anos de detenção, bem como suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor pelo período de 02 (dois) meses.

Na segunda fase, presente a agravante de reincidência (condenação transitada em julgado em 02/03/2020 - fls. 53), que fica compensada com a atenuante da confissão espontânea.

Na terceira fase, presente a causa de aumento de pena do artigo 302, §1º, inciso III, do CTB, aumenta-se a pena de 1/3, resultando em 02 (dois) anos e 08 (oito) meses de detenção, bem como suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor pelo período de 02 (dois) meses e 20 dias.

Com relação aos delitos previstos no art. 303, c/c art. 302, § 1º, III, da Lei 9.503/95.

Considerando as circunstâncias judiciais do artigo 59 do CP, fixa-se a pena base do réu no seu patamar mínimo de 06 (seis) meses de detenção, bem como suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor, pelo prazo de 02 (dois) meses, devendo ser obedecido ao disposto no artigo 293 do CTB.

Na segunda fase, presente a agravante de reincidência (condenação transitada em julgado em 02/03/2020 - fls. 53) que fica compensada com a atenuante da confissão espontânea.

Na terceira fase, presente a causa de aumento de pena do artigo 302, §1º, inciso III, do CTB, aumenta-se a pena de 1/3, resultando em 8 meses de detenção, bem como suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor, pelo prazo de 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias, devendo ser obedecido ao disposto no artigo 293 do CTB.

Com relação ao delito previsto no art. 311, da Lei 9.503/95.

Considerando as circunstâncias judiciais do artigo 59 do CP, fixa-se a pena base do réu no seu patamar mínimo de 06 (seis) meses de detenção.

Na segunda fase, presente a agravante de reincidência (condenação transitada em julgado em 02/03/2020 - fls. 53), que fica compensada com a atenuante da confissão espontânea.

Na terceira fase, ausentes causas de aumento e diminuição de pena.

Presentes os requisitos do artigo 69 do CP, somam-se as penas fixadas, resultando em 08 (oito) anos de reclusão e ao e pagamento de 510 (quinhentos e dez) dias-

multa; e 03 (três) anos, 10 (dez) meses de detenção, bem como suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor, pelo prazo de 05 (cinco) meses e 10 (dez) dias, devendo ser obedecido ao disposto no artigo 293 do CTB.

O regime de cumprimento será inicialmente o fechado para os delitos de tráfico de drogas e posse de arma de fogo porque, a despeito do quantum da pena, deve ser considerada a natureza do crime, equiparado a hediondo, nos termos do art. 2º, § 1º, da Lei nº 8.072/90, isto à luz das particularidades do caso concreto. Com relação aos delitos previstos nos art. 302, §1º, inciso III, art. 303, c/c 302, §1º, inciso III, e art. 311, ambos da Lei 9.503/97, na forma do artigo 69 do Código Penal, fixa-se o regime semiaberto

Assim, não há também que se falar em substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito. Com efeito, se as penas alternativas estão vedadas, com muito mais razão a suspensão condicional da pena. Já que o espírito da lei foi trazer um tratamento mais rigoroso aos crimes de tráfico de drogas, em consonância com a vontade do Poder Constituinte.

Posto isso, JULGO PROCEDENTE o pedido acusatório para condenar JOÃO VITOR SILVA DOS SANTOS DURAN à pena 08 (oito) anos de reclusão e ao pagamento de 510 (quinhentos e dez) dias-multa, a ser cumprido em regime inicial fechado; e 03 (três) anos, 10 (dez) meses de detenção, a ser cumprido em regime inicial semiaberto, bem como suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor, pelo prazo de 05 (cinco) meses e 10 (dez) dias, como incurso nos art. 33, "caput", da Lei 11.343/06, art. 16, inciso IV, da Lei 10.826/03, art. 302, §1º, inciso III, art. 303, c/c 302, §1º, inciso III, e art. 311, ambos da Lei 9.503/97, na forma do artigo 69 do Código Penal.

O réu foi preso em flagrante e, assim, respondeu ao processo.

Desse modo, não se justifica seja colocado em liberdade, após a formação da culpa por delitos de inequívoca gravidade, ainda mais, considerando a permanência dos requisitos necessários à segregação cautelar, especialmente a necessidade de garantia da ordem pública e de aplicação da lei penal, revelando-se inadequadas as medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal.

Expeça-se mandado de prisão.

CONDENO, ainda, o réu ao pagamento das custas finais, fixadas em 100 UFESPs, caso não seja beneficiário da gratuidade prevista no artigo 12, da Lei 1060/50.

Após o trânsito, ainda, intime-se o réu para pagamento da multa, nos termos do Provimento 11/2015, da Corregedoria Geral de Justiça.

Com o trânsito em julgado, decreto a perda e destruição da arma e dos cartuchos apreendidos (fls. 17), devendo ser observado o disposto nos arts. 509, §3º, e 516, § 2º, das Normas Gerais da Corregedoria Geral de Justiça, bem como dos demais objetos apreendidos (fls. 17/18).

Com relação ao veículo I/PEUGEOT 307HB PRE PK A, ano 2010/2010, Placas EPH7280, Chassi 8AD3CRFJRAG042516, defiro a restituição do bem à proprietária MARIA JOSE DE JESUS.

Oficie-se ao órgão de trânsito e comunique-se à autoridade policial (B.O. fls. 09/12), ficando desde já deferida a retirada do bem pelo interessado, mediante recibo.

Providencie a serventia a anotação da tarja "sentença proferida" no sistema SAJ

para fins de estatística.

P.R.I.C.

Bauru, 24 de março de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA